בְּרִיּוֹתָיו (עיין חינוך מצוה שב. ועיין עץ החיים (טובייאנה) מצוה רב). **וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז לְפִי מַה שֶּׁאָמְרוּ רַז"ל** (אבות פ"ג מי"ז) **'אִם אֵין תּוֹרָה אֵין קֶמַח וְאִם אֵין קֶמַח אֵין תּוֹרָה', וְלָכֵן צִוְּתָה הַתּוֹרָה בְּיוֹם מַתַּן תּוֹרָתֵנוּ לְהַקְרִיב שְׁתֵּי לֶחֶם** (עיין אשל אברהם (טובייאנה) מצוה רב), **וְגַם לְרַמֵּז מַה שֶּׁאָמְרוּ ז"ל** (שם פ"ו מ"ד) **'כָּךְ הוּא דַּרְכָּהּ שֶׁל תּוֹרָה פַּת בַּמֶּלַח תֹּאכַל', וְלֹא נִתְאַוָּה לְמוֹתָרוֹת. וּבָאִים חָמֵץ לְרַמֵּז עַל מַה שֶּׁאָמְרוּ רַז"ל** (קידושין ל:) **'בָּרָאתִי יֵצֶר הָרָע וּבָרָאתִי לוֹ תּוֹרָה תַּבְלִין' כְּנֶגְדּוֹ, וְחָמֵץ הוּא הַיֵּצֶר הָרָע**[יג] **וְלָכֵן לֹא בָּאָה שׁוּם קָרְבָּן חָמֵץ רַק 'קָרְבַּן רֵאשִׁית'**[יד], **שֶׁאֵין דָּבָר מוֹעִיל נֶגֶד הַיֵּצֶר הָרָע אֶלָּא הַתּוֹרָה** (עיין כלי יקר ויקרא כג, טז. ושם ב, יא)[טו], **וּבָאָה שְׁתַּיִם נֶגֶד תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב וְשֶׁבְּעַל פֶּה, וּבָאָה שְׁנֵי עֶשְׂרוֹנִים נֶגֶד הַלּוּחוֹת שֶׁהָיוּ עֲשָׂרֶת הַדִּבְּרוֹת שֶׁ'מִּזֶּה וּמִזֶּה הֵם כְּתֻבִים'** (שמות לב, טו). **וּבָאָה עַל שִׁבְעָה כְּבָשִׂים, כִּי 'חֲצָבָה עַמּוּדֶיהָ שִׁבְעָה'**[טז], **וּפַר אֶחָד וּשְׁנֵי אֵילִים כְּנֶגֶד מִקְרָא וּמִשְׁנָה וְתַלְמוּד, וּכְנֶגֶד תּוֹרָה נְבִיאִים וּכְתוּבִים** (עיין עץ החיים (טובייאנה) שם).

מנחות סח: רמב"ם הל' תמידין פ"ח, ספר המצוות מצות עשה מ"ו, סמ"ג עשין ר"ב.

משנה הלכות

בלא כבשים יונפו ותעובר צורתן ויצאו לבית השריפה, גזירה שמא ימצאו כבשים לשנה הבאה ויביאו לחם בלא כבשים[יז]. ובגמרא (מנחות סט:) נסתפקו בחיטים שירדו מהעבים אי כשרים לשתי הלחם, וברמב"ם[יח] שיש בהם ספק אם אני קורא בהם 'ממושבותיכם', וקצת יש לומר עוד דבשאר מנחות לא נסתפקו כן, כיון דכל המנחות באות מצה, והני כיון שירדו מעבים פסולים, אבל שתי הלחם כיון דבאים חמץ שפיר מספקא להו. ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה.

יג. עיין ליקוטי תורה (לאריז"ל) פר' שמות: 'החמץ שהוא היצר הרע'. **יד.** ויקרא ב, יא-יב. **טו.** ע"ע תפארת ישראל (מהר"ל) פכ"ה. **טז.** משלי ט, א. **יז.** שם הט"ז. **יח.** שם ה"ג.

מִצְוָה שח

לִשְׁבֹּת מִמְּלָאכָה בְּחַג הַשָּׁבוּעוֹת (מצות עשה קי"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִשְׁבֹּת מִמְּלֶאכֶת עֲבוֹדָה בְּחַג הַשָּׁבוּעוֹת שֶׁהוּא וְ'
בְּסִינָי, לְבַד מַה שֶּׁמְּיֻחָד לְצֹרֶךְ אֹכֶל נֶפֶשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כג, כא)
'וּקְרָאתֶם בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה מִקְרָא קֹדֶשׁ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי זֶה הַיּוֹם שֶׁקִּוִּינוּ לוֹ, וְנִגְלָה לָנוּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
וְקִדְּשָׁנוּ קְדֻשָּׁה עוֹלָמִית כְּדִכְתִיב (הושע ב, כא) 'וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי
לְעוֹלָם', וְנָתַן לָנוּ תּוֹרַת אֱמֶת וְחַיֵּי עוֹלָם נָטַע בְּתוֹכֵנוּ. וְצָרִיךְ בְּכָל שָׁנָה וְשָׁנָה
בַּיּוֹם הַזֶּה לְזָכֹר כָּל הַחֲרָדוֹת וְהַקּוֹלוֹת וּבְרָקִים, וְלִהְיוֹת זָרִיז בְּקִיּוּם הַתּוֹרָה
וְהַמִּצְוֹת וְלַעֲסֹק בָּהּ בְּכָל יְכָלְתֵּנוּ, וּכְדֶרֶךְ הַמְּלָכִים וְהַשָּׂרִים שֶׁעוֹשִׂים סְעוּדָה
בְּכָל שָׁנָה לְיוֹם אַפְּרְיוֹנָם וּלְחַזֵּק הַבְּרִית הָרִאשׁוֹן, וְאִם מִתְעַסֵּק בִּמְלָאכָה
וּפוֹגֶה לַעֲסָקָיו אֵינוֹ נוֹתֵן לִבּוֹ לְכָל זֶה (עיין טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה קפ).

משנה הלכות

שח) המצוה. מצות עשה לשבות ממלאכה בחג השבועות[א], ושביתתו שוה בכל עניניו לראשון ושביעי של פסח עיין לעיל במצותם (רצ"ז-רח"צ ש'-ש"א) וכל מלאכת אוכל נפש מותר[ב].

פרטי דינים. העושה אבות מלאכות הרבה ביום טוב בהתראה אחת, כגון שזרע ובנה וסתר וארג, אינו לוקה אלא אחת, חילוק מלאכות לשבת ואין חילוק מלאכות ליום טוב[ג]. ומותר להוציא קטן או מפתח וכיוצא באלו שהם לצורך יום טוב[ד].

לבשל יותר מן הצורך. ממלאה אשה קדירה בשר אף על פי שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת, ומולח אדם כמה חתיכות בשר בבת אחת אע"פ שאינו צריך אלא לחתיכה אחת, וכיוצא בזה[ה]. בישל ביום טוב כדי לאכול בו ביום, או בשביל אורחים ולא באו, מותר לאכול אותו תבשיל למחר בין בחול ובין בשבת ובלבד שלא יערים, ואם הערים אסור אפילו בשבת שאחר יו"ט, מפני שהחמירו במערים יותר מבמזיד[ו]. ומכל מקום מי ששכח לערב עירוב תבשילין ונזכר ערב שבת בבוקר ממלא קדירה בשר ליום טוב,

שח) א. רמב"ם הל' יו"ט פ"א ה"א-ב. **ב.** שם ה"ד. **ג.** שם ה"ג. **ד.** שם ה"ד. או"ח סי' תצ"ה ס"א, וסי' תקי"ח ס"א. **ה.** רמב"ם שם ה"י. או"ח סי' ת"ק ס"ה. וסי' תק"ג ס"א-ב. וסי' תק"ז ס"ו. **ו.** רמב"ם שם הי"א. או"ח סי' תקכ"ז סכ"ג-כד.

וְאָמְרִינַן בִּירוּשַׁלְמִי (ר"ה פ"ד ה"ח) 'בְּכָל הַקָּרְבָּנוֹת כְּתִיב חַטָּאת וּבַעֲצֶרֶת לֹא כְּתִיב חַטָּאת, אָמַר לָהֶם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְיִשְׂרָאֵל מִיּוֹם שֶׁקִּבַּלְתֶּם הַתּוֹרָה עֲלֵיכֶם כְּאִלּוּ לֹא חֲטָאתֶם מִימֵיכֶם', וְעַל כֵּן יֵשׁ לִשְׁמֹחַ בְּחַג הַשָּׁבוּעוֹת. וְלָזֶה כִּוֵּן רַב יוֹסֵף בְּאָמְרוֹ (פסחים סח:) 'אִי לָאו הַאי יוֹמָא כַּמָּה יוֹסֵף אִיכָּא בְּשׁוּקָא'.

ביצה ח. מכות כא: רמב"ם ח"ל יום טוב פ"א, ספר המצוות מצות עשה קפ"ב ל"א תעשה שכ"ה, סמ"ג עשין ל"ה לאוין ע"ב, יראים קי"ב, אורח חיים תצ"ה.

מִצְוָה שט

שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בְּיוֹם עֲצֶרֶת (לא תעשה קצ"ב)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת מְלֶאכֶת עֲבוֹדָה בְּחַג הַשָּׁבוּעוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כג, כא) 'כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר לְמַעְלָה. וְיֵשׁ רֶמֶז גָּדוֹל בָּזֶה לְפִי מַה שֶּׁאָמְרוּ רַז"ל (אבות פ"ג מ"ה) 'כָּל הַמְקַבֵּל עָלָיו עֹל תּוֹרָה מַעֲבִירִין מִמֶּנּוּ עֹל מַלְכוּת וְעֹל דֶּרֶךְ אֶרֶץ', וּמִי שֶׁתּוֹרָתוֹ אֻמָּנוּתוֹ אֲחֵרִים עוֹשִׂים

משנה הלכות

ומה שנשאר אוכל לשבת ואפילו לכתחילה, כיון דמבשל קודם אכילה ואוכל מקדירה זו[ז]. בני החיל שנתנו קמח לישראל לעשות להם פת ביום טוב אם כשנותנין פת ממנו לתינוק אין מקפידין, מותר לאפות להם[ח].

מוקצה ביום טוב. וכל שמותר בשבת מותר ביום טוב, ויש מוקצה אסור ביום טוב ומותר בשבת, ויש חולקין[ט]. ובשני ימים טובים של גליות מוקצה ביום ראשון או שנולד בראשון אם הכין אותו לשני מותר[י]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

שט) איסור מלאכות בשבועות. העושה מלאכה בעצרת עובר בלאו לבד העשה שהזכרנו לעיל[א]. ודיני מלאכת העבודה כמו במצוות רצ"ז-רח"צ, ש'-ש"א.

כללים. עצרת הוא ו' בסיון, ועיין במגן אברהם (או"ח ריש סי' תצד) שהביא קושיא הא מתן תורה בז' בסיון היה ואיך אומרים 'זמן מתן תורתנו' בו' בסיון, עיין שם מה שתירץ ומה שתירצו האחרונים בזה. עוד אגיד לך דבר חדש, דיש מן הראשונים דסבירא להו דשני ימים טובים של גליות

ז. או"ח שם סכ"א. ח. רמב"ם שם הי"ד. או"ח סי' תקי"ב ס"ב. ט. רמב"ם שם הי"ז. או"ח סי' תצ"ה ס"א וס"ד בהגה. י. רמב"ם שם הכ"ד. רמ"א או"ח שם. **שט) א.** רמב"ם הל' יו"ט פ"א ה"ב.

מְלַאכְתּוֹ[ב], וְהַתּוֹרָה הִבְטִיחָה לָנוּ אִם יִהְיוּ כָּל יִשְׂרָאֵל עוֹסְקִים בַּתּוֹרָה 'וְעָמְדוּ זָרִים וְרָעוּ צֹאנְכֶם' (ישעיה סא ה), וַרבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי וּבְנוֹ רַבִּי אֶלְעָזָר כְּשֶׁהָיוּ בַּמְּעָרָה נִבְרְאוּ בִּשְׁבִילָם חָרוּב וּמַעְיָן בַּמְּעָרָה לְפַרְנָסָם[ג], וְדוֹר הַמִּדְבָּר שֶׁקִּבְּלוּ הַתּוֹרָה וְעָסְקוּ בָּהּ אַרְבָּעִים שָׁנָה יָרַד לָהֶם מָן מִן הַשָּׁמַיִם, וּכְשֶׁנִּכְנְסוּ לָאָרֶץ וְזֶה פּוֹנֶה לְכַרְמוֹ וְזֶה פּוֹנֶה לְזֵיתוֹ פָּסַק הַמָּן[ד], וְאָמְרוּ בַּגְּמָרָא (קידושין פב:) 'רָאִיתָ מְיָמֶיךָ חַיָּה וָעוֹף שֶׁיֵּשׁ לָהֶם אֻמָּנוּת וְהֵן מִתְפַּרְנְסִין שֶׁלֹּא בְּצַעַר, וַהֲלֹא לֹא נִבְרְאוּ אֶלָּא לְשַׁמְּשֵׁנִי, וַאֲנִי נִבְרֵאתִי לְשַׁמֵּשׁ אֶת קוֹנִי, אֶלָּא שֶׁהֲרֵעוֹתִי מַעֲשַׂי וְקִפַּחְתִּי פַּרְנָסָתִי', וְלָכֵן בְּקַבָּלַת הַתּוֹרָה לֹא תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה. וְעַל דֶּרֶךְ פְּשָׁט נִקְרָא הֶחָג שָׁבוּעוֹת עַל שֵׁם שֶׁהוּא סוֹף שִׁבְעָה שָׁבוּעוֹת, וְחַג הַקָּצִיר עַל שֵׁם שֶׁהוּא בִּזְמַן הַקָּצִיר,

משנה הלכות

בזמן הזה דאנן בקיאין בקביעא דירחא לא נאמר בו ביצה שנולדה בזה מותרת בזה כמו שבא בגמרא וכיוצא בזה, דבזמן שהיה ספק היו אומרים כן, אבל עכשיו כיון דמתקנת חכמים הוא ולא מתורת ספק כלל דינם כקדושה אחת כעין ראש השנה[ח], אבל אנן קיימא לן דשתי קדושות הם[ט].

הסקה ביום טוב. כלים שנשברו ביום טוב אין מסיקין בהם שהם נולד, ומסיקין בכלים שלמים או שנשברו מבעוד יום[י]. ואם הסיק בכלים שלמים כשנשרפו כל כך שנעשו שבורים אסור לנגוע בהם עד שישרפו או יתערבו באחרים באופן שיתבטלו[יא]. שקדים ואגוזים וכיוצא בהם שאכלן מערב יום טוב מסיקין בקליפתן ביום טוב, ואם אכלן ביום טוב אין מסיקין בקליפתן[יב].

פרטי דינים. ואסור לאפות או לבשל או לשחוט מיום טוב לחבירו, וכל שכן שאסור לבשל לחול, אבל שוחט אדם בהמה גדולה אף על פי שאינו צריך אלא לכזית בשר ומה שנשאר אוכל למחר[יג]. בהמה מסוכנת מותר לשוחטה אם יכול לאכול כזית בשר צלי מבעוד יום, וכל מה שנשאר אוכל למחר[יד].

פירושים חדשים מספר היראים. וכשם שמותר דבר שהוא צורך אוכל הגוף, כך מותר דבר שהוא אוכל לנשמה, כגון להוציא לולב ותינוק למול וכיוצא בזה,

ב. עיין ברכות לה: **ג.** שבת לג: ואמרו בשבת יא: דתורתם אומנותם. **ד.** עיין תנחומא בשלח כ. ועיין טור או"ח סי' רצ. **ה.** הגהות מיימוניות שם אות פ' בשם ראב"ן. **ו.** רמב"ם שם הכ"ג. או"ח סי' תקי"ג ס"ה. **ז.** רמב"ם שם פ"ב הי"ב. או"ח סי' תק"א ס"ו. **ח.** מגיד משנה על הרמב"ם שם ע"פ הרשב"א בספרו עבודת הקודש או"ח שם בהגה. **ט.** רמב"ם שם. או"ח שם ס"ז. **י.** או"ח סי' תק"ג ס"א. **יא.** רמב"ם שם פ"א הי"ב. או"ח סי'

וַעֲצֶרֶת עַל שֵׁם שֶׁהוּא עֲצֶרֶת שֶׁל פֶּסַח כִּשְׁמִינִי עֲצֶרֶת לְסֻכּוֹת, וּמַתַּן תּוֹרָה שֶׁבּוֹ נִתְּנָה הַתּוֹרָה (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קט).

מראה מקומות עיין מצוה ש"ה.

מִצְוָה שי

לִשְׁבֹּת מִמְּלָאכָה בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה (מצות עשה קי"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִשְׁבֹּת מִכָּל מְלֶאכֶת עֲבוֹדָה חוּץ מִמְּלֶאכֶת אֹכֶל נֶפֶשׁ בְּיוֹם רִאשׁוֹן שֶׁל חֹדֶשׁ תִּשְׁרֵי שֶׁהוּא רֹאשׁ הַשָּׁנָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כג, כד) 'בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם שַׁבָּתוֹן'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁזֶּה הַיּוֹם הֻקְבַּע מִתְּחִלַּת בְּרִיאַת הָאָדָם לִהְיוֹת בּוֹ יַעֲמִיד בְּמִשְׁפָּט כָּל יְצוּרֵי עוֹלָמִים, כִּדְגָרְסִינַן בְּפִסְיקְתָא (דרב כהנא כג, א) דִּבְרֹאשׁ הַשָּׁנָה נִבְרָא אָדָם הָרִאשׁוֹן, שָׁעָה רִאשׁוֹנָה עָלָה בְּמַחֲשָׁבָה, שְׁנִיָּה נִתְיַעֵץ עִם מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת, שְׁלִישִׁית כָּנַס עֲפָרוֹ, רְבִיעִית גִּבְּלוֹ, חֲמִישִׁית רְקָמוֹ, שִׁשִּׁית עָשָׂאוֹ גֹּלֶם, שְׁבִיעִית זָרַק בּוֹ נְשָׁמָה, שְׁמִינִית הִכְנִיסוֹ לְגַן עֵדֶן, תְּשִׁיעִית נִצְטַוָּה, עֲשִׂירִית סָרַח, אַחַת עֶשְׂרֵה נִדּוֹן,

משנה הלכות

ובירושלמי למד כן מדהוציא הכתוב בלשון 'אוכל נפש' ולא כתבה התורה אוכל הגוף, ונפש משמע הנשמה, וגם פירש פירוש חדש בלשון 'מתוך שהותרה לצורך'[יב], ופירש 'מתוך' כלומר מאותו הפסוק, עיין שם דבר נפלא. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

שי) ארבע ראשי שנים. ארבע ראשי שנים הם, באחד בניסן ראש השנה למלכים וכו' באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות, ולמעשר בהמה לקצת שיטות[א], ויש חולקין[ב] דמעשר בהמה באחד באלול.

שני ימי ראש השנה. והנה שביתת יום טוב זה שוה לשאר ימים טובים, עיין לעיל במצוות רצ"ח עד ש"ב ומצוות ש"ח ש"ט, אלא שלענין יום טוב שני חלוקין. דבראש השנה שני ימים טובים כיום אחד דמי, רוצה לומר שניהם קדושה אחת להן, וגם בארץ ישראל נוהג שני ימים, וכל מה שהתירו ביום טוב שני של גליות משום ספיקא דיומא, כגון

תצ"ח ס"ו. **יב.** ביצה יב. כתובות ז. **שי) א.** ר"ה ב. ד. רמב"ם הל' בכורות פ"ז. חינוך מצוה שי"א. **ב.** סמ"ג.

בַּשִּׁתִּים עֶשְׂרֵה יָצָא בְּדִימּוֹס[ג], אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא זֶה סִימָן לְבָנֶיךָ כְּשֵׁם שֶׁעָמַדְתָּ לְפָנַי בַּדִּין בְּיוֹם זֶה וְיָצָאתָ בְּדִימּוֹס כָּךְ עֲתִידִין בָּנֶיךָ לִהְיוֹת עוֹמְדִין לְפָנַי בַּדִּין בְּיוֹם זֶה וְיוֹצְאִין בְּדִימּוֹס. וְכָל זֶה בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הָיָה, וְלָכֵן הָאָדָם נִדּוֹן בְּכָל שָׁנָה וְשָׁנָה בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה[ד]. וְאֵינוֹ רָאוּי לְאָדָם בְּיוֹם שֶׁעוֹלֶה לַדִּין יַעֲסֹק בִּמְלַאכְתּוֹ וְלֹא יִתְפַּלֵּל עַל דָּמוֹ וְנַפְשׁוֹ (עין חינוך מצוה שיא. ועיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קיב).

ביצה ח. מכות כא: מס' ר"ה, רמב"ם הל' יום טוב פ"א, ספר המצוות מצות עשה קס"ג לא תעשה שכ"ו, סמ"ג עשין ל' לאוין ע"ג, אורח חיים סי' תצ"ה, יראים קי"ב קט"ז.

משנה הלכות

הנולד בזה מותר בזה או להעמיד עירוב בראשון בתנאי שאם היום קודש ומחר חול וכו' וכיוצא בזה, בראש השנה אסור לעשות כן[ה]. ראש השנה לעולם אינו חל באחד בשבת ולא בד' ולא בערב שבת, וסימנך 'לא אד"ו ראש"[ו]. ואע"פ שב' הימים קדושה אחת להם וכיומא אריכתא דמי, מכל מקום מקדשין בב' לילות וימים, ובליל ב' נותנין פרי חדש על השולחן בשעה שמקדש או לובשין בגד חדש ומברכין שהחיינו, ואם אין לו מברך בכל אופן[ז]. וכל המחלל יום טוב שני ואפילו של ראש השנה, בין בדבר שהוא משום שבות ובין במלאכה ובין שיצא חוץ לתחום, מכין אותו מכת מרדות או מנדין אותו אם לא היה מן התלמידים. ואין ביניהם הפרש אלא לענין מת בלבד, מכל מקום יום טוב שני אפילו של ראש השנה מדברי סופרים הוא[ח].

אכילה ושמחה בראש השנה. ראש השנה אסור בתענית[ט] ויש חולקין[י], וחייב בשמחה. ובירושלמי[יא] 'אמר ר' סימון כתיב (דברים ד, ח) 'כי מי גוי גדול' וכו', איזה אומה כאומה זו, בנוהג שבעולם אדם יש לו דין לובש שחורים וכו', אבל ישראל אינם כן לובשים לבנים וכו' ואוכלין ושותין ושמחים בראש השנה לפי שיודעין שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים וקורע להם גזר דינם ומוציא דינם לכף זכות'. ומכל מקום אסור לנהוג בו קלות ראש 'וגילו ברעדה'[יב]. ואין לישן ביום ראש השנה משום דדמיך מזליה[יג]. ונוהג בכל אישי ישראל בכל מקום ובכל זמן.

ג. ע"ע פס"ר פמ"ו. **ד.** עד כאן מפסיקתא דרב כהנא שם. **ה.** רמב"ם הל' יום טוב פ"א הכ"ד. או"ח סי' תצ"ו ס"ב, וסי' תקכ"ז סכ"ב, וסי' ת"ר ס"א. **ו.** או"ח סי' תכ"ח ס"א. **ז.** או"ח סי' ת"ר ס"ב. **ח.** רמב"ם הל' יו"ט פ"א הכ"ב-כג. או"ח סי' תצ"ו ס"א-ב. **ט.** רב נטרונאי, ועיין ט"ז או"ח סי' תקצ"ז ס"ק א. **י.** רא"ש. **יא.** ר"ה פ"א ה"ג. טור או"ח סי' תקפ"א. **יב.** או"ח סי' תקצ"ז ס"א. **יג.** או"ח סי' תקפ"ג ס"ב בהגה. ע"פ ירושלמי.

מִצְוָה שיא

שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה (לא תעשה קצ"ג)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת מְלֶאכֶת עֲבוֹדָה בְּיוֹם רִאשׁוֹן לְחֹדֶשׁ תִּשְׁרֵי, וְהוּא רֹאשׁ הַשָּׁנָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כג, כד-כה) 'בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ וְגוֹ'. כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת. וְהַמּוֹעֵד הַזֶּה שֶׁהִקְבִּיעַ לָנוּ הוּא מֵחַסְדֵי הָאֵל בָּרוּךְ הוּא כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְרַבּוּ הָעֲוֹנוֹת כָּל כָּךְ שָׁנִים הָרַבֵּה מִיּוֹם הִוָּלְדוֹ, אֶלָּא יִהְיֶה מָקוֹם לְכַפָּרָה וְיִפָּרַע מֵהֶם רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן בְּכָל שָׁנָה, כְּמוֹ הַבָּא לְהִפָּרַע מֵאוֹהֲבוֹ שֶׁנִּפְרָע מִמֶּנּוּ מְעַט מְעַט[א], וְאִם הוּא רָאוּי מַעֲבִיר רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן וּמַטֶּה כְּלַפֵּי חֶסֶד[ב] עַד שֶׁיִּנָּקֶה מֵחַטָּאָיו כְּתִינוֹק בֶּן יוֹמוֹ, וְאִם לֹא יִפָּקְדֵם עַד זְמַן רַב יִתְרַבּוּ כָּל כָּךְ עַד שֶׁיִּתְחַיֵּב הָעוֹלָם כְּלָיָה חָלִילָה, נִמְצָא שֶׁהַיּוֹם הַנִּכְבָּד הַזֶּה הוּא קִיּוּמוֹ שֶׁל עוֹלָם, וְאִם יִהְיֶה עָסוּק בִּמְלָאכָה לֹא יִתְפַּנֶּה לָשׁוּב בְּלֵב שָׁלֵם שֶׁיִּהְיֶה רָאוּי לְכַפָּרָה (חינוך. מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קיב). גַּם כִּי מִדֶּרֶךְ הַמְּלָכִים לַעֲשׂוֹת יוֹם טוֹב וְלִשְׁבֹּת מִמְּלָאכָה בְּכָל הַמְּדִינָה בַּיּוֹם שֶׁנִּתְמַנּוּ לַמְּלוּכוֹת, וּמוֹחֲלִין לְהַשָּׁבִים

משנה הלכות

שיא) אחד בתשרי ראש השנה. קיום המצוה כבר הקדמנו במצוה הקודמת ד'אחד בתשרי ראש השנה לשנים' וכו', פי' 'לשנים' שמונין השנים למנין מלכי אומות העולם, ובגמרא (ר"ה ח.) 'אמר ר' פפא לשטרות', פי' שטרות וגיטין, אם מונין בהם למלכי אומות העולם לענין מוקדם ומאוחר. 'ולשמיטין' דמראש השנה אסור לזרוע מן התורה ומתחיל בו שנת השמיטה, וכן יובל, וכן לנטיעה לענין חשבון שני ערלה, ולירקות דאין מעשרין מן הנלקט קודם ראש השנה על הנלקט מראש השנה ואילך[ג].

שופר על ידי מלאכה או שבות. איסור מלאכות הם כמו בשאר ימים טובים, עיין לעיל במצוות רצ"ח עד ש"ב ומצוות-ש"ט. עוד יש שופר של ראש השנה שאין מחללין עליו את היום טוב ואפילו בדבר שיש בו משום שבות, כגון שופר בראש האילן או מעבר הנהר, אינו עולה

א. עיין ע"ז ד. **ב.** עיין ר"ה יז. **שיא) ג.** רש"י ר"ה ב. במשנה.

אַשְׁמוֹתֵיהֶם הָרְאוּיִים לִמְחֹל, וּבְרֹאשׁ הַשָּׁנָה אָנוּ מַמְלִיכִין לְמֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ וּמַעֲבִיר אַשְׁמוֹתֵינוּ בְּכָל שָׁנָה וְשָׁנָה, וּמַלְכוּתָא דְּאַרְעָא כְּעֵין מַלְכוּתָא דִּרְקִיעָא. וְלָכֵן ׳כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ׳.

מראה מקומות עיין מצוה קודמת.

מִצְוָה שיב

לְהַקְרִיב קָרְבַּן מוּסָף בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה (מצות עשה קי״ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַקְרִיב קָרְבַּן מוּסָף בְּיוֹם רֹאשׁ הַשָּׁנָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כג, כד-כה) **׳בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ וְגוֹ׳. וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַה׳. וְנֶאֱמַר עוֹד בְּפָרָשַׁת פִּנְחָס** (במדבר כט, א-ו) **בַּאֲרֻכָּה.**

משנה הלכות

באילן ואינו שט בנהר להביאו, ועל ידי עכו״ם מותר, דהוה שבות דשבות במקום מצוה[ח]. עכו״ם שהביא שופר מעצמו, אפילו חוץ לי״ב מיל, וכן אם עשה שופר ביום טוב מותר לתקוע בו[ט]. ומותר לצחצחו במים או יין[י].

תקיעות רשות אחר שיצא. ונחלקו הפוסקים לאחר שתקע תקיעות של מצוה אי מותר לתקוע בשופר תקיעת רשות[יא], ובחידושי הארכתי הרבה בס״ד ונכון להחמיר[יב].

סימנא טבא. ונוהגין לאכול ראש כבש, ורוביא שהוא תלתן, ותפוח עם דבש, ורימונים, וכרתי וסילקא ותמרי וקרא, ואומרים יהי רצון המובא במחזורים, והכל לסימנא טבא[ז]. אוכלין מיני מתיקה ובשר שמן, ולא דבר חמוץ, וצריך שלא למלאות תאותו, ורש״ל לא אכל דגים בראש השנה מפני שהיו חביבים עליו למעט תאותו[יא]. הכלל כי קדוש היום לאדוננו וכל ערום יעשה בדעת, ויבלה כל היום בקדושה בתורה ותפילה. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

שיב) קרבנות מוסף ראש השנה. קרבן מוסף של ראש השנה בא פר אחד איל אחד ושבעה כבשים בני שנה, כולם עולות[א]. ומנחתם סולת בלולה בשמן שלשה עשרונים לפר ושני עשרונים לאיל

ד. ברכות נח. **ה.** רמב״ם הל׳ שופר פ״א ה״ד. או״ח סי׳ תקפ״ו סכ״א. **ו.** או״ח שם סכ״ב. **ז.** שם סכ״ג. **ח.** עיין ט״ז או״ח סי׳ תקצ״ו ס״ק ב. **ט.** עיין שו״ת משנה הלכות ח״ח סי׳ ר״ו. **י.** או״ח שם סי׳ תקפ״ג ס״א-ב. **יא.** מגן אברהם ריש סי׳ תקצ״ז. **שיב) א.** רמב״ם הל׳ תמידין פ״ט ה״א.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְזַכּוֹת אֶת בְּרוּאָיו, וְכָל שֶׁכֵּן זֶרַע אוֹהֲבָיו, וְצִוָּם שֶׁיִּהְיוּ פְּנוּיִים מֵעִסְקֵי מְלַאכְתָּם וְיוֹשְׁבִים בְּאֵימָה וָפַחַד בְּחֶשְׁבּוֹנָם עִם קוֹנָם, וְלָשׁוּב בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה וּלְהָקִיץ מִשְּׁנַת תַּרְדֵּמָה מֵהַבְלֵי עוֹלָם הַזֶּה וּלְהִתְפַּלֵּל עַל נַפְשׁוֹתָם. וְלָכֵן צִוָּה לִתְקֹעַ שׁוֹפָר בְּיוֹם זֶה כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר (עמוס ג, ו) 'אִם יִתָּקַע שׁוֹפָר בְּעִיר וְעָם לֹא יֶחֱרָדוּ'[ב], וּכְבָר יָדַעְתָּ כִּי תְּרוּעַת שׁוֹפָר מְשַׁבֵּר הַלֵּב וּמַכְנִיעוֹ, וּמִטַּעַם זֶה לֹא תִּקְּנוּ בּוֹ הַלֵּל כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ (ר"ה לב:) 'אֶפְשָׁר סִפְרֵי מֵתִים וְסִפְרֵי חַיִּים פְּתוּחִים לְפָנַי וְאַתֶּם אוֹמְרִים שִׁירָה' (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קיב). וּכְדֵי שֶׁיַּעֲלֶה זִכְרוֹנֵנוּ וְזִכְרוֹן

משנה הלכות

ועישרון אחד לכבש האחד לשבעת הכבשים[ג].

ושעיר עיזים אחד חטאת ונאכלת[ד].

מוסף ראש חודש בראש השנה. וקרבנות אלו הם לבד מחטאת ראש חודש לדעת הרמב"ם[ה] ורבינו תם בתוספות (ר"ה ח: ד"ה שהחודש), אבל דעת רבינו משולם בתוספות (שם) דחטאת ראש חודש לא בא כלל בראש השנה, דבקרא לא כתיב אלא 'מלבד עולת החודש' ולא הזכיר חטאת, ועיין פני יהושע וטורי אבן (ר"ה שם).

סדר הקרבתן. סדר הקרבנות התדיר או הקדוש קודם, ולכן אם חל בשבת של שבת מקריב ראשון ואח"כ של ראש חודש ואח"כ של ראש השנה, חל בחול של ראש חודש קודם[ו]. עבר או שכח ושחט את שאינו תדיר או הפחות בקדושה תחילה מקריבו ואח"כ שוחט התדיר[ז], ואם נשחטו שניהם כאחד ממרס בדם עד שיזרוק דם התדיר או המקודש[ח]. וחטאת קודמת לעולה, ולפיכך מקדים השעיר ומקריבו ואח"כ מקריב העולות[ט]. דם חטאת קודם לדם עולה, אברי עולה קודמין לאימורי חטאת מפני שהעולה כולה לאישים, דם חטאת ואברי עולה איזה שירצה יקדים, וכן דם עולה ואימורי חטאת[י].

כללים. ונוהג בזמן הבית. ועיקר המצוה מוטלת על הבית דין ונעשית על ידי זכרי כהונה הראויים לעבודה ובבית המקדש שיבנה במהרה בימינו. וקרבנות אלו דוחין שבת וטומאה לפי שהן קרבנות חובה[יא]. ועתה בעוונותינו הרבים חרב בית המקדש ובטלו הקרבנות אזי 'נשלמה פרים שפתינו'. ויהי

ב. ע"ע ברמב"ם הל' תשובה פ"ג ה"ד: 'אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו כלומר עורו ישינים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה' וכו'. **ג.** שם הל' מעשה הקרבנות פ"ב ה"ד-ה. **ד.** הל' תמידין שם. **ה.** שם. **ו.** רמב"ם שם ה"ב. **ז.** שם ה"ג. **ח.** שם ה"ד. **ט.** שם ה"ו. **י.** שם ה"ה. **יא.** שם הל' ביאת המקדש פ"ד ה"ט-י.

כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל לְטוֹבָה לְפָנָיו יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ צִוָּה לְהוֹסִיף קָרְבָּנוֹת אֵלּוּ עַל קָרְבְּנוֹת שֶׁל כָּל יוֹם, לְכַפֵּר עַל חַטֹּאתֵנוּ וְשָׁנְשִׁים לְנַפְשֵׁנוּ קְדֻשַּׁת הַיּוֹם עַל יְדֵי תּוֹסֶפֶת הַקָּרְבָּנוֹת וְנִתְוַדֶּה לַה', וְיִכְתְּבֵנוּ וַיַּחְתְּמֵנוּ לְחַיִּים טוֹבִים בְּסִפְרָן שֶׁל צַדִּיקִים[יב].

רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ט, ספר המצוות מצות עשה מ"ז, סמ"ג עשין ל"ג.

מִצְוָה שיג

לְהִתְעַנּוֹת בְּיוֹם כִּפּוּר (מצות עשה ק"כ)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהִתְעַנּוֹת בַּיּוֹם הָעֲשִׂירִי בְּתִשְׁרֵי שֶׁהוּא יוֹם הַכִּפּוּרִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כג, כז) 'אַךְ בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי הַזֶּה יוֹם הַכִּפֻּרִים הוּא מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הָיָה מֵחַסְדֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל עַמּוֹ לְקַבֵּעַ יוֹם אֶחָד בַּשָּׁנָה לְכַפֵּר לָהֶם עַל הַחֲטָאִים עִם הַתְּשׁוּבָה שֶׁלֹּא תִתְמַלֵּא סְאָתָם וְיִתְחַיְּבוּ כְּלָיָה חַס וְחָלִילָה. וְנִבְחַר יוֹם זֶה מִשֵּׁשֶׁת יְמֵי בְּרֵאשִׁית[א], וְזֶהוּ שֶׁאָמְרוּ[ב] 'עִצּוּמוֹ שֶׁל יוֹם מְכַפֵּר' (חינוך מצוה קפה). וּלְפִי שֶׁתּוֹלְדוֹת יֵצֶר הָרַע וְכֹחוֹ מֵחֲמַת רִבּוּי מַאֲכָל וּמִשְׁתֶּה, וְנֶאֱמַר (דברים לב, טו) 'שָׁמַנְתָּ עָבִיתָ כָּשִׂיתָ

משנה הלכות

רצון מלפניך ה' אלקינו שתעלינו בשמחה לארצינו ותטענו בגבולינו ושם נעשה לפניך את קרבנות חובותינו תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם, ואת מוספי יום הזכרון הזה נעשה ונקריב לפניך באהבה כמצות רצוניך כמו שכתבת עלינו בתורתיך על ידי משה עבדך מפי כבודך, אכי"ר.

שיג) אכילה ושתיה. האוכל ביום כיפור ככותבת הגסה (והוא מעט פחות מכביצה) בכדי אכילת פרס, והם מאכלים הראויים למאכל אדם ואפילו הם של איסור כגון נבילה וטריפה, במזיד חייב כרת ובשוגג חטאת קבוע[א], והשותה משקין ראויין שיעורו כמלא לוגמיה (והוא כדי שיסלקם

יב. ראה ר"ה טז: 'שלשה ספרים נפתחין בראש השנה, אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים, צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים'. **שיג) א.** רמב"ם הל' שביתת עשור פ"א ה"ד, ושם פ"ב ה"א-ב. או"ח סימן תרי"ב ס"א-ב-ג.

וְגוֹ' וַיִּטֹּשׁ אֱלוֹהַּ' וְגוֹ'ד, וְהַתַּעֲנִית כְּמִשְׁפָּטוֹ מָבוֹא גָּדוֹל לְהַכְנִיעַ הַיֵּצֶר, לְפִי שֶׁהֲנָאוֹת הַגּוּף יְעוֹרְרוּ הַחֹמֶר לְהִמָּשֵׁךְ אַחַר הַתַּאֲוֹות וְתִתְבַּטֵּל הַנֶּפֶשׁ הַחֲכָמָה מִלְּבַקֵּשׁ אַחַר הָאֱמֶת שֶׁהוּא עֲבוֹדַת הָאֵל בָּרוּךְ הוּא (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה צה. טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קכא), וְאֵין רָאוּי לַעֲבֹד בְּיוֹם בּוֹאוֹ לְדִין לִפְנֵי אֲדוֹנָיו לָבוֹא בְּנֶפֶשׁ מְעֻרְפֶּלֶת מִתּוֹךְ הַמַּאֲכָל וְהַמִּשְׁתֶּה בְּמַחְשָׁבוֹת הַחֹמֶר אֲשֶׁר הִיא בְּתוֹכוֹ, עַל כֵּן טוֹב לוֹ לְהַגְבִּיר נַפְשׁוֹ הַחֲכָמָה וּלְהַכְנִיעַ

משנה הלכות

לצד אחד בפיו ויראה מלא לוגמיו). ובמשקין השיעור בגדול לפי גדלו ובקטן לפי קטנו, ובאדם בינוני הוא פחות מרביעית קצת[ח]. כל האוכלים מצטרפים לכותבת וכל המשקין מצטרפין למלא לוגמיו, אבל אכילה ושתיה אין מצטרפין לשיעור[ו]. וחצי שיעור אסור מן התורה[ז], ולדעת הירושלמי (תרומות פ"ו ה"א) מודה גם ריש לקיש בחצי שיעור ביום כיפור.

שאר עינויים. יום כיפור אסור ברחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה[ח], ונחלקו הפוסקים אי כולם דאורייתא[ט]. ואסור לסוך אפילו מקצת גופו, היה חולה או שיש לו חטטין על ראשו אפילו אין בו סכנה סך כדרכו[י].

נעילת הסנדל. ומפני סכנת עקרב וכיוצא בו נועל הסנדל, החיה נועלת מפני הצינה כל שלשים יום, וכן החולה אף על פי שאין בו סכנה[יא], אבל שאר אדם הנועל הרי זה עובר ונקרא רשע. וצריך להוסיף מחול על הקודש בכניסתו וביציאתו[יב].

ערב יום הכיפורים. מצוה לאכול בערב יום כיפור, וכל המרבה בסעודה מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי[יג].

חולה. מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו עד שיאיו עיניו, ומאכילין אותו הקל שבאיסורין תחילה אם אפשר אבל אין משהין כלל[יד]. חולה מאכילין אותו על פי רופא מומחה אם אומר שהוא פיקוח נפש, וצריך להיות רופא ירא שמים או רופא מפורסם שאינו מירע אומנתו, וצריך ליזהר ברוב רופאי זמנינו שהם רשעים ומטעים את העולם[טו], חולה אומר צריך ורופא אומר אינו

ב. עיין גם לעיל מצוה ש"י ע"פ חינוך במצוה שי"א. **ג.** רמב"ם הל' תשובה פ"א ה"ג-ד. ע"פ יומא פה: **ד.** ע"ע בזוה"ק ח"ב קנד: 'דהא יצר הרע לא אשתכח אלא מיגו מיכלא ומשתיא, הדא הוא דכתיב (משלי ל, ט) 'פן אשבע וכיחשתי' וגו', דמיגו מיכלא ומשתיא יצר הרע מתרבי במעוי דבר נש'. וע"ע בכד הקמח ערך ברכה וערך כיפורים. **ה.** רמב"ם שם פ"ב ה"א. או"ח שם ס"ט. **ו.** רמב"ם שם. או"ח שם ס"ב וס"ט. **ז.** רמב"ם שם ה"ג. או"ח שם ס"ה. **ח.** רמב"ם שם פ"א ה"ה. או"ח סי' תרי"א ס"א. **ט.** עיין מנחת חינוך. **י.** רמב"ם שם פ"ג ה"ט. או"ח סי' תרי"ד ס"א. **יא.** רמב"ם שם ה"ח. או"ח שם ס"ג-ד. **יב.** רמב"ם שם פ"א ה"ו. או"ח סי' תר"ח ס"א. **יג.** מגיד משנה שם. או"ח סי' תר"ד ס"א. ועיין ר"ה ט. **יד.** רמב"ם שם, ומגיד משנה שם פ"ב ה"ט. או"ח סי' תרי"ח ס"ט. **טו.** עיין משנה הלכות מהד"ת ח"ד סי' ק"י. בית רחל נתיב ח.

הַחֹמֶר לְפָנֶיהָ בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם הַנִּכְבָּד, לְמַעַן תִּהְיֶה רְאוּיָה וּנְכוֹנָה לְקַבֵּל כַּפָּרָתָהּ וְלֹא יִמְנָעֶנָּה מָסַךְ הַתַּאֲוֹוֹת (חינוך כאן. ועיין טעמי מצות לא תעשה קצא). גַּם 'כִּי בְצֶלֶם אֱלֹקִים'[טז] רוֹצֶה לוֹמַר הַמַּלְאָכִים 'עֲשֶׂה אֶת הָאָדָם'[יז] כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב 'בְּצַלְמֵנוּ'[יח], וְצָרִיךְ הָאָדָם לִהְיוֹת דּוֹמֶה לְמַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת בְּמִקְצָת עַל כָּל פָּנִים בְּיוֹם כִּפּוּר שֶׁאֵין בָּהֶם אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה, כְּמוֹ שֶׁהוּא דּוֹמֶה לְבַעֲלֵי חַיִּים כָּל הַשָּׁנָה בַּאֲכִילָה וּשְׁתִיָּה לְצֹרֶךְ גּוּפָן, עַל כֵּן צָרִיךְ הָאָדָם לְהִתְדַּמּוֹת בְּיוֹם זֶה לְמַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת בְּכָל עִנְיָן[יט] (עיין טעמי מצות שם. ומצות עשה קכ).

יומא פח. ר"ה ט. רמב"ם ה' שביתת עשור פ"א, ספר המצוות מצות עשה קס"ד ל"א תעשה קצ"ו, סמ"ג עשין ל"ב לאוין ס"ט, סמ"ק סי' רכ"א, יראים קי"ח, אורח חיים סי' תרי"א עד תרט"ו.

מִצְוָה שיד

קָרְבַּן מוּסָף שֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים (מצות עשה קכ"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַקְרִיב קָרְבַּן מוּסָף בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כג, כז) 'אַךְ בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ וְגוֹ' וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַה'', וְנֶאֱמַר (במדבר כט, ח) 'פַּר בֶּן בָּקָר אֶחָד אַיִל אֶחָד כְּבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה שִׁבְעָה'.

משנה הלכות

צריך שומעין לחולה[כ]. עוברה שהריחה לוחשין לה באזנה יום כיפור היום, ואם לא נתקררה דעתה מאכילין אותה מפני הסכנה[כא].

נטילת ידים. נוטל ידיו שחרית עד קשרי אצבעותיו, וכן ביום אם עשה צרכיו[כב].

קטנים. ומחנכין את הקטנים לשעות[כג]. קטן שנולד ביום כיפור נעשה בר מצוה בתחילת ליל יום כיפור ופטור מתוספת בערב יום כיפור[כד]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בכל אישי ישראל.

שיד) מיני קרבנות במוסף יום הכיפורים. קרבן מוסף של יום הכפורים מפורש בקרא (במדבר כט, ח) 'פר אחד איל אחד ושבעה כבשים בני שנה'. והכבשים

טז. ע"פ בראשית ט, ו. **יז.** בראשית שם. **יח.** שם א, כו. **יט.** ע"ע פרקי דר"א פמ"ח. ילקו"ש אחרי תרעח. הובא בטור או"ח סי' תר"ו. **כ.** רמב"ם שם ה"ח. או"ח שם ס"א. **כא.** רמב"ם שם ה"ט. או"ח סי' תרי"ז ס"ב. **כב.** או"ח סי' תרי"ג ס"ב-ג. **כג.** רמב"ם שם ה"י. או"ח סי' תרט"ז ס"ב. **כד.** מנחת חינוך אות ט' ד"ה ונלע"ד.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. עַל דֶּרֶךְ הַפְּשָׁט הוּא לְתוֹסֶפֶת הַקְּדֻשָּׁה בְּאוֹתוֹ יוֹם מוֹסִיפִין לוֹ קָרְבָּן. וְרָמְזוּ בּוֹ ׳פַּר אֶחָד׳ רוֹמֵז לְיוֹם כִּפּוּר שֶׁהוּא יוֹם הַגָּדוֹל וְנוֹרָא, וְ׳אַיִל אֶחָד׳ רוֹמֵז לְהַשִּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁהוּא אֶחָד בְּתַכְלִית הָאַחְדוּת וּבַעַל הָאֱלִילוּת, וּמוֹחֵל עֲוֹנוֹת עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל בִּתְשׁוּבָה, וְ׳שִׁבְעָה כְּבָשִׂים׳ רָמַז שֶׁכּוֹבֵשׁ עֲוֹנוֹת עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל, מִלְּשׁוֹן ׳יִכְבֹּשׁ עֲוֹנֹתֵינוּ׳ (מיכה ז, יט), וְהֵם שִׁבְעָה בְּמִסְפָּר כְּנֶגֶד שֶׁבַע מַעֲלוֹת הַתְּשׁוּבָה שֶׁהֵם זֶה לְמַעְלָה מִזֶּה (אורות המצות מצוה רעט)[א], **גַּם כִּי ׳שֶׁבַע יִפּוֹל צַדִּיק וָקָם׳** (משלי כד, טז)**.** וְעַתָּה שֶׁאֵין

משנה הלכות

כולם עולות[ב]. והאיל נקרא איל העם, והוא האיל האמור באחרי מות[ג]. עוד בא שעיר חטאת הנעשה בחוץ, והוא נאכל בערב[ד]. ואם חל יום כיפור ערב שבת, כגון בזמן הבית, הבבלים היו אוכלים אותו כשהוא חי, שהרי אסור לבשלו בשבת[ה].

סדר הקרבתן. ובכל מקום סדר הקרבת שעיר קודם לכל קרבן, כי הוא חטאת וחטאת קודם לעולה, ופרים קודמים לאילים ואילים קודמים לכבשים[ו], וביום הכיפורים אינו כן[ז], שבלבישה ראשונה בבגדי זהב מקריב הפר וז׳ כבשים, ואחר כך לובש בגדי לבן, ובלבישה שלישית של בגדי זהב מקריב שעיר החיצון ואילו ואיל העם שהוא איל המוסף, והכל נלמד מקראות.

אכילת בשר חי אי הוי מצוה. ונחלקו האחרונים ז״ל בהא דהבבלים היו אוכלים אותו כשהוא חי, אי מקיימין באכילת בשר קודש חי מצות אכילת קדשים, ועיין בשו״ת משנה הלכות (ח״ג סי׳ רי״ח), ועיין תוס׳ בפסחים (כד: ד״ה פרט) דאכילת בשר חי הוה שלא כדרך אכילתן, וזה ראיה לכרתי ופלתי ביורה דעה (סי׳ צ״ב), ופלא על המנחת חינוך במצוה ז׳ שתמה על הפלתי מגמרא הנ״ל. ועיין באורח חיים[ח] בשר חי אפילו שאינו מלוח מותר לטלטלו משום דחזי לאומצא, ובחידושי[ט] אמרתי לחלק בין היכי דאפשר לבשל אז חי הוה שלא כדרך אכילתן, אבל היכא דאי אפשר לבשל אז הוה כדרך אכילתן כיון דאי אפשר באופן אחר, והבאתי ראיה לדברי. ועיין בתוס׳ יו״ט (מנחות פי״א מ״ז) דאפי׳ להרמב״ם׳ דאסור לאכול בשר חי קודם שימלחנו, מכל מקום איסור מליחה אינו אלא דרבנן ומחמת מצות עשה דאכילת קדשים לא גזרו. אבל עיין בר״ן (ע״ז עד:)

א. בענין ז׳ מעלות שבתשובה ע״ע במנורת המאור נר ה׳ כלל א׳ פ״ב סי׳ רע״ז. **שיד) ב.** רמב״ם הל׳ עבודת יוה״כ פ״א ה״א. **ג.** יומא ע: אליבא דרבי, רמב״ם שם. **ד.** רמב״ם הל׳ תמידין ומוספין פ״י ה״א. ושם הל׳ יוה״כ שם. **ה.** מנחות צט: **ו.** רמב״ם הל׳ תמידין ומוספין פ״ט ה״ז. **ז.** שם הל׳ עבודת יוה״כ פ״ב ה״ב. **ח.** סי׳ ש״ח סל״א. **ט.** עיין ג״כ במשנה הלכות חידושי פסחים כד: מו: עד. ובשו״ת משנה הלכות ח״ג סי׳ רי״ח, וח״ד סי׳ ר״כ, וח״ה סי׳ ע״ה, וח״ז סי׳ מ״ד. **י.** הל׳ מאכלות אסורות פ״ו הי״ב.

לָנוּ מִקְדָּשׁ בַּעֲוֹנוֹתֵינוּ הָרַבִּים 'וּנְשַׁלְּמָה פָּרִים שְׂפָתֵינוּ'[יא]. וְאִיתָא בְּמִדְרַשׁ רוּת (זוהר חדש פ.) ר' נְחוּנְיָה בֶּן הַקָּנָה אָמַר לַחֲכָמִים בְּנֵי חַייכֶם אֵין קָרוֹב לִפְנֵי הַמָּקוֹם כִּלְבּוֹ שֶׁל אָדָם, וְנִיחָא קַמֵּיהּ מִכָּל קוּרְבְּנִין, וַעֲלָוָן דְּכָל עָלְמָא, מַאן דְּיָתֵיב בְּתַעֲנִיתָא וַיְשֵׁוֵי לִבֵּהּ וּרְעוּתֵהּ, אִיהוּ מַקְרִיב קָרְבָּן שְׁלִים לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא' וּכְאִלּוּ הִקְרִיב חֶלְבּוֹ וְדָמוֹ וְגוּפוֹ וְנַפְשׁוֹ לִפְנֵי הַשֵּׁם.

רמב"ם הל' תמידין פ"י, ספר המצוות מצות עשה מ"ח, סמ"ג עשין ר"ג.

מִצְוָה שטו

שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים (לא תעשה קצ"ד)

הַוְהָיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת שׁוּם מְלָאכָה בָּעֲשִׂירִי לְתִשְׁרֵי שֶׁהוּא יוֹם הַכִּפּוּרִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כג, כח) 'וְכָל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁיּוֹם זֶה הוּא מִשְׁקַל כָּל חֵטְא אֲשֶׁר חָטָא הָאָדָם קָרוֹץ מֵחֹמֶר, וְכָל מַעֲשֵׂה אֱנוֹשׁ נִקְרָאִים לְפָנָיו, וּבְיוֹם צוֹם כִּפּוּר יֵחָתֵמוּן מִי יִחְיֶה וּמִי יָמוּת, וְצָרִיךְ לְהִתְוַדּוֹת בְּדֶמַע עַיִן וּלְהָשִׁיב וּלְהִכָּנַע נַפְשׁוֹ לַה' בְּשִׁפּוּר מַעֲשָׂיו וְלַעֲמֹד וּלְהִתְחַנֵּן מִלִּפְנֵי יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ עַל נַפְשׁוֹ וְנֶפֶשׁ בֵּיתוֹ, כְּדִכְתִיב (ויקרא טז, ו) 'וְכִפֶּר בַּעֲדוֹ וּבְעַד בֵּיתוֹ'. וְיוֹם זֶה מֵאָז בְּרִיאַת

משנה הלכות

בשם הרמב"ן דמשמע דמולח חייב משום מבשל בשבת, ועיין בשו"ת בית שערים למרן זקיני ביורה דעה (סי' קי"א) ובאורח חיים (סי' רע"א) לענין אכילה גסה. ונוהג בבית המקדש, וחיוב הקרבנות מוטל על הציבור וביותר על הכהנים הראויים לעבודה.

שטו) גדרי האיסור. העושה מלאכה ביום הכיפורים עובר בלא תעשה וביטל מצוה עשה[א], וכל מלאכה שאסור לעשותה בשבת בין מדאורייתא ובין מדרבנן אע"פ שאינו מלאכה גמורה אסור לעשותה ביום כיפור[ב] ובפירוש אמרו חז"ל (מגילה ז:)

יא. הושע יד, ג. **שטו) א.** רמב"ם הל' שביתת עשור פ"א ה"א. **ב.** שם ה"ב. או"ח סי' תרי"א ס"ב.

הָעוֹלָם מְקֻדָּשׁ וּמְסֻגָּל לְקַבָּלַת הַסְּלִיחָה וְכַפָּרָה עִם הַתְּשׁוּבָה[ג], וְאִם יִהְיֶה עָסוּק כָּל הַיּוֹם בְּמִלַאכְתּוֹ, וְיֵצֵא אָדָם לְפָעָלוֹ וְלַעֲבֹדָתוֹ עֲדֵי עָרֶב, לֹא יָשִׂים אֶל לִבּוֹ הַתְּשׁוּבָה וְחַיָּיו תְּלוּיִם בָּהּ. וְהַמְּלָאכָה וְהָאֲכִילָה מְעַכְּבִין מַחֲשַׁבְתּוֹ מִלְּהִתְוַדּוֹת עַל עֲוֹנוֹתָיו. וְלָכֵן 'כָּל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קצא). גַּם כִּי 'בְּצֶלֶם אֱלֹקִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם' (בראשית ט, ו), וְצָרִיךְ

משנה הלכות

'אין בין שבת ליום הכיפורים אלא שזה (שבת) זדונו בידי אדם (מיתת בית דין) וזה (יום כיפור) זדונו בהיכרת'. ואם התרו בו על דאורייתא מלקין אותו[ד] ועל דרבנן מכין אותו מכת מרדות[ה]. וחייב על הוצאה מרשות לרשות ביום כיפור כמו בשבת דלית הלכתא כרפרם[ו] דאין עירוב והוצאה ביום כיפור[ז].

מומר לחלל יום הכיפורים. רשע לחלל יום הכיפורים הוי כרשע לחלל שבתות דהוה כנכרי לכל התורה[ח].

חילוק מלאכות. ונסתפקו האחרונים ז"ל[ט] אם יש חילוק מלאכות ליום כיפור כמו בשבת, רוצה לומר אם עשה מלאכות הרבה בהעלם אחד אם חייב חטאות הרבה כמו בשבת, או דינו כמו ביום טוב דמבואר בגמרא (מכות כא:) דאין חילוק מלאכות ליום טוב.

תוספת יום הכיפורים. ואסור לעשות מלאכה בתוספת יום כיפורים שמוסיפין מחול על הקודש[י] ומיהו אין עונש כרת על התוספת כמו שאמרו (יומא פא.) 'וכל הנפש אשר תעשה מלאכה בעצם היום הזה' (ויקרא כג, ל) על עיצומו של יום ענוש כרת ואין ענוש כרת על התוספת'.

פרטי דינים. עשה מלאכה בשוגג חייב קרבן חטאת קבוע[יא]. קטנים מחנכין אותם כמו בשאר מצוות.

בענין ספיקא דיומא. ובירושלמי[יב] פריך למה אין נוהגין בחוץ לארץ ב' ימים יום כיפור כבשאר ימים טובים משום ספיקא דיומא, ומשני משום סכנתא, ואם נמצא מי שמחמיר על עצמו ועושה מכל מקום אל ינהוג כן בפרהסיא, וגם אם היו עשרה אל יעשו מנין בציבור להתפלל תפילות יום הכיפורים (והוא הדין אפילו ביחיד יתפלל תפילת חול)[יג].

ג. ע"ע חינוך במצוות קפ"ה שי"ג. **ד.** רמב"ם הל' סנהדרין פי"ט ה"א. **ה.** רמב"ם הל' שביתת עשור שם ה"ב. **ו.** ביומא סו: כריתות יד. **ז.** רמב"ם הל' עירובין פ"ח ה"ד. או"ח סי' תט"ז ס"ד. **ח.** תבואות שור יו"ד סי' ב. ועיין פרי מגדים או"ח בפתיחה להל' שבת, ובמנחת חינוך כאן אות ב. **ט.** עיין שער המלך הל' שמיטה ויובל פ"א, בטעם המלך שם, מנחת חינוך כאן. **י.** עיין רמב"ם הל' שביתת עשור פ"א ה"ו, ובמגיד משנה שם, ובבית יוסף או"ח סי' תר"ח, ועיין מנחת חינוך. **יא.** רמב"ם שם ה"א. **יב.** חלה פ"א ה"א, כפי שהובא בבית יוסף סי' תרכ"ד, ועיין בשו"ת צמח צדק (ליובאוויטש) או"ח סי' ס"ב, הובא בעמודי ירושלים תנינא, שכן פירש האור זרוע בירושלמי. **יג.** עיין מגן אברהם סי' תרכ"ד בסוף הסימן.

לְהִתְדַּמּוֹת לַמַּלְאָכִים בְּמִקְצָת, כִּי הָאָדָם אֶמְצָעִי שֶׁהוֹמֶה קְצָת לְמַלְאֲכֵי מַעְלָה וּקְצָת לְחַיּוֹת הָאָרֶץ, וְנִבְחַר יוֹם זֶה לְהִתְדַּמּוֹת לַמַּלְאָכִים[ד], וּמַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת אֵין אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה וּמְלָאכָה בֵּינֵיהֶם (עיין טעמי מצות שם).

יומא פח. שבת קיד: מגילה ז. כריתות ב. רמב"ם הל' שביתת עשור פ"א, ספר המצוות לא תעשה שכ"ט מצות עשה קס"ה, סמ"ג לאוין ס"ח עשין ל"א, אורח חיים סי' תרי"א.

מִצְוָה שטז

שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל וְלִשְׁתּוֹת בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים (לא תעשה קצ"ה)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל וְלִשְׁתּוֹת בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כג, כט) 'כִּי כָל הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר לֹא תְעֻנֶּה בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה וְנִכְרְתָה'.

משנה הלכות

כללים. וראוי להזהיר בעוונותינו הרבים במדינה זו שבאים בבתי כנסיות ומביאים כרטיסיהם וטליתותיהם ביום כיפור, שח"ו לעשות כן והעוון תלוי על ראשי הכנסת שמבקשים הכרטיסים, וגורמים חילול יום טוב ביום הגדול והנורא, ומוטב שיתפלל בלי טלית ובביתו לגמרי מח"ו לעבור על איסור הוצאה, והרבה יש לדבר מזה. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

שטז) גדרי האיסור. אסור לאכול מערב יום כיפור עד מוצאי יום כיפור שום מאכל, או לשתות שום משקה הראוי לאכילה מן התורה[א], ואפילו פחות מכשיעור[ב], ואם אכל כשיעור כותבת או שתה מלא לוגמיו חייב כרת[ג], ואם התרו בו מלקין אותו[ד]. והשאגת אריה (סימן ע"ו) כתב דביום כיפור אפילו שלא כדרך אכילתן אסור.

תוספת יום הכיפורים וזמן סעודה מפסקת. וצריך להוסיף מחול על הקודש קצת, אבל לא כאותן שאוכלין ערב יום כיפור סמוך לחצות מיד סעודת המפסקת ואחר כך אין יכולים להתענות עד מוצאי יום כיפור וממהרים לאכול במוצאי יום כיפור, ושתי רעות עושים, דבערב יום כיפור מצוה לאכול כל היום והם מתענים בו מחצות היום או קצת יותר מאוחר ואילך וממעטים באכילה, והיא מצוה שצונו הבורא, וביום כיפור עצמו לא משלימין התענית ועליהם נאמרה[ה] 'את אשר התרת אסרתי ואת אשר אסרת התרתי', ויש להזהיר על זה המון עם.

יד. ע"ע פרקי דר"א פמ"ה. ילקו"ש אחרי תרעח. הובא בטור או"ח סי' תר"ו. **שטז) א.** רמב"ם הל' שביתת עשור פ"ב ה"א. **ב.** רמב"ם שם ה"ג. או"ח סי' תרי"ב ס"ה. **ג.** רמב"ם שם ה"א. או"ח שם ס"א. **ד.** רמב"ם הל' סנהדרין פי"ט ה"א. **ה.** וידוי דרבינו ניסים גאון בתפילת ערב יו"כ קטן. וע"ע בבית יוסף יו"ד סי' קט"ו,

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְתִּי בְּמִצְוָה שי"ג. עוֹד טַעַם יֵשׁ בָּזֶה דִּכְשֶׁהָאָדָם חוֹטֵא הַחֵטְא בָּא בְּשֶׁתְּפוּת גּוּף עִם הַנְּשָׁמָה, וּכְמוֹ שֶׁמְּבֹאָר בַּמִּדְרָשׁ (ויק"ר ד, ה)[1] מָשָׁל דְּחִגֵּר וְסוּמָא, וּכְשֶׁנָּתַן דַּעְתּוֹ לָשׁוּב שְׁתֵּיהֶם צְרִיכִין כַּפָּרָה, וְיָדוּעַ כִּי עִנּוּי לַגּוּף הוּא מְעוּט אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה וּרְחִיצָה וּנְעִילַת הַסַּנְדָּל, כָּל אֵלֶּה הֵם עִנּוּי לַגּוּף, וְהַנְּשָׁמָה הִיא לְהִפּוּךְ רִבּוּי הָאֲכִילָה וּשְׁתִיָּה וּשְׁאָר הֲנָאוֹת הַגּוּף הֵם עִנּוּי לָהּ. וְלָכֵן צָוָה הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עִנּוּי לִשְׁתֵּיהֶן, לֶאֱכֹל וְלִשְׁתּוֹת בַּתְּשִׁיעִי לַחֹדֶשׁ שֶׁהוּא עִנּוּי לִנְשָׁמָה, וּלְהִתְעַנּוֹת בָּעֲשִׂירִי שֶׁהוּא יוֹם כִּפּוּר וּלְסַגֵּף אֶת גּוּפוֹ בְּחָמֵשׁ עִנּוּיִם, וְנִתְכַּפֵּר

משנה הלכות

חולה. חולה שיש בו סכנה שצריך לאכול אם אפשר יש להאכילו קצת פחות מכשיעור, והוא כשני שלישי ביצה בינוני, ולהמתין בין אכילה לאכילה כשיעור אכילת פרס[ז] שהוא לערך בין ז' לט' מינוט[ח], (ולעת הצורך יש להקל לז' מינוט ואם לא דחוק כל כך לט' מינוט), כדי שלא יצטרפו האכילות. בין אכילה לשתיה אין צריך להמתין כדי אכילת פרס דאין אכילה ושתיה מצטרפין[ט]. ושיעור שתיה פחות קצת ממלוא לוגמיו. ולכתחילה גם בשתיה ימתין כדי שיעור אכילת פרס, ואם חוששין לסכנה אז יש לסמוך על הדעות דבשתיה כל ששהה כשיעור שתית רביעית אינו מצטרף[י]. ואין צריך לברך בכל פעם ופעם[יא]. וטוב לתקן מידה כשיעור קודם יום טוב כדי שיוכל לשער בו ביום טוב[יב], ולעת הצורך מוטב שלא ליחוש לאיסור משקל שהוא מדרבנן

ע"פ הירושלמי (תרומות סוף פ"ה) 'כשם שאסור להתיר את האסור כך אסור לאסור את המותר'. **ו.** 'משל למלך שהיה לו פרדס והיה בו ביכורות נאות והושיב בו המלך שומרים אחד חיגר ואחד סומא, ואמר להן הזהרו על ביכורות הנאות האלו, לימים אמר חיגר לסומא ביכורות נאות אני רואה בפרדס, אמר לו סומא הבא ונאכל, אמר לו חיגר וכי יכולני להלך, אמר סומא וכי רואה אני, רכב חיגר על גבי סומא ואכלו את הביכורות וכו', לימים נכנס המלך באותו פרדס אמר להן היכן הם הביכורות הנאות, אמר לו סומא אדוני המלך וכי רואה אני, אמר לו חיגר אדוני המלך וכי יכול אני להלוך, אותו המלך שהיה פיקח מה עשה להן הרכיב חיגר על גבי סומא והתחילו מהלכין, אמר להן כך עשיתם ואכלתם את הביכורות. כך לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא אומר לנפש מפני מה חטאת לפני, אמר לפניו רבון העולמים אני לא חטאתי הגוף הוא שחטא וכו', אומר לגוף מפני מה חטאת לפני אמר לפניו רבון העולמים אני לא חטאתי נשמה היא שחטאה וכו', מה הקדוש ברוך הוא עושה להן מביא נשמה וזורקה בגוף ודן שניהם כאחד שנאמר (תהלים נ, ד) 'יקרא אל השמים מעל' וגו' 'יקרא אל השמים מעל להביא את הנשמה 'ואל הארץ' להביא את הגוף 'לדין עמו'". **ז.** רמב"ם הל' שביתת עשור שם ה"ד. או"ח שם ס"ג, ובסי' תרי"ח ס"ז. **ח.** עיין תשובות חתם סופר ח"ו סי' ט"ז. **ט.** או"ח סי' תרי"ב ס"ב. **י.** או"ח סי' תרי"ח ס"ח. **יא.** מהרש"ם בהגהותיו לס' ארחות חיים סי' קי"ב. ועיין במטה אפרים באלף המגן סי' תרי"ח אות ח. **יב.** מטה אפרים שם סי"א.

עָוֹן שְׁנֵיהֶם. וְזֶה שֶׁאָמְרוּ רַז"ל (ר"ה ט.) 'כָּל הָאוֹכֵל וְשׁוֹתֶה בַּתְּשִׁיעִי מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִלּוּ הִתְעַנָּה תְּשִׁיעִי וַעֲשִׂירִי' דְּתַרְוַוְיהוּ תַּעֲנִית הֵם (עיין ערוך לנר ר"ה ט. ד"ה שם כל האוכל). וּבְרַעֲיָא מְהֵימְנָא (ח"ג קא.) 'תַּעֲנָאָה בְּיוֹמָא דְּכִפּוּרֵי לְאַכְנָעָא גּוּפָא וְנַפְשָׁא בְּרָזָא דְּחָמֵשׁ עִנּוּיִן דְּחָמֵשׁ דַּרְגִּין דְּיוֹמָא דְּכִפּוּרֵי, דְּהָא מְקַטְרְגָא קָא אָתֵי לְאַדְבְּרָא חוֹבֵיהוֹן כְּמָה דְּאִתְמַר, וְכָלֶה בִּתְיוּבְתָּא שְׁלִימְתָּא קַמֵּי אֲבוּהוֹן'.

יומא פח. ר"ה ט. רמב"ם הל' שביתת עשור פ"ב, ספר המצוות לא תעשה קצ"ו, סמ"ג לאוין ס"ט, יראים קי"ט, סמ"ק רכ"א, אורח חיים תרי"א-תרי"ב.

מִצְוָה שיז

לִשְׁבֹּת מִמְּלָאכָה בְּיוֹם כִּפּוּרִים (מצות עשה קכ"ב)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לִשְׁבֹּת מִמְּלָאכָה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כג, לב) 'שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן הוּא לָכֶם'.

משנה הלכות

ולהרחיק שלא לאכול כשיעור. חולה שיש בו סכנה ורופא אומר צריך לאכול ואינו רוצה עבירה הוא עושה, ואם מת ח"ו דמו בראשו[יג]. אכל כדי חייו שוב אסור לאכול כל היום, ודלא כאחרון אחד שנסתפק בזה, ונעלמה מיניה דברי ראשונים ואחרונים, ועיין בספרי שו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' קע"ו) וברשב"א בקידושין (כא:).

אכילת ערב יום הכיפורים. נשים חייבות באכילת ערב יום כיפור[יד]. ועיין ספרי הנ"ל למה אין מברכין ברכת המצוה על אכילת ערב יום כיפור.

קטנים. קטנים אין מונעין מהם מאכל ומחנכין אותן לשעות לפי כוחן[טו]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

שיז) שביתה ממלאכה. מצות עשה לשבות ממלאכה בעשור לחודש השביעי שהוא יום הכיפורים[א]. וכל מלאכה שחייבים עליה ביום טוב שובתין ממנה ביום כיפור, וכל שבשבת פטור אבל אסור, גם ביום כיפור כן, כללו של דבר אין בין שבת ליום כיפור אלא שזה זדונו בסקילה וזה (יום כיפור) בכרת[ב], ואם התרו בו לוקה[ג]. ומכל מקום התירו לקנוב הירק ביום כיפור מן

יג. שם סט"ו. באר היטב שם ס"ק ג. **יד.** עיין מנחת חינוך מצוה שי"ג אות ט ד"ה והנה, ועיין תשובות ר' עקיבא אייגר סי' ט"ז. **טו.** רמב"ם הל' שביתת עשור פ"ב ה"י. או"ח סי' תרט"ז ס"א-ב. **שיז) א.** רמב"ם הל' שביתת עשור פ"א ה"א. **ב.** שם ה"ב. או"ח סי' תרי"א ס"ב. **ג.** רמב"ם הל' סנהדרין פי"ט ה"א.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְתִּי לְעֵיל (מצוות שי"ג שט"ו) כְּדֵי שֶׁלֹּא נִהְיוּ טְרוּדִים בְּשׁוּם דָּבָר וְנָשִׂים כָּל מַחְשְׁבוֹתֵינוּ וְכָל כַּוָּנָתֵנוּ לְבַקֵּשׁ מְחִילָה וּסְלִיחָה מֵאֵת אֲדוֹן הַכֹּל בַּיּוֹם שֶׁהוּא נִתְקָן לִסְלִיחַת הָעֲוֹנוֹת מִיּוֹם שֶׁנִּבְרָא הָעוֹלָם (חינוך), וְיִדְמֶה לְמַלְאָכֵי הַשָּׁרֵת שֶׁאֵינָם עוֹשִׂים מְלָאכָה (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קצא). וְרָמַז יֵשׁ עוֹד לְמַה שֶּׁאִיתָא בַּגְּמָרָא (קידושין פב:) שֶׁאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר מִיָּמַי לֹא רָאִיתִי צְבִי קַיָּץ (מַיְבֵּשׁ תְּאֵנִים בַּשָּׂדֶה) וַאֲרִי סַבָּל וְשׁוּעָל חֲנָוָנִי, וְהֵם מִתְפַּרְנְסִים שֶׁלֹּא בְּצַעַר וְהֵם לֹא נִבְרְאוּ אֶלָּא לְשַׁמְּשֵׁנִי, וַאֲנִי נִבְרֵאתִי לְשַׁמֵּשׁ אֶת קוֹנִי, מָה אִלּוּ שֶׁלֹּא נִבְרְאוּ אֶלָּא לְשַׁמְּשֵׁנִי מִתְפַּרְנְסִים שֶׁלֹּא בְּצַעַר, אֲנִי שֶׁנִּבְרֵאתִי לְשַׁמֵּשׁ אֶת קוֹנִי אֵינוֹ דִּין שֶׁאֶתְפַּרְנֵס

משנה הלכות

המנחה ולמעלה כדי שנמצא אותו מוכן לערב מיד מה שאינו מותר בשבת, והאידנא נהגו להחמיר גם בזה ולנהוג בו איסור כבשבת לכל דבר ואין לשנות[ד].

שאר שביתה. ונכלל בעשה ד'שבתון' דברים שאין בהם מלאכה אבל יש בהם טורח ועמל, ועל דרך משל הנושא שק מלא חיטים בכל היום במקום שאין בו איסור הוצאה וטלטול וכיוצא בזה, אף שלא עשה מלאכה מכל מקום ביטל העשה ד'שבתון' שהרי לא שבת[ה].

במקום סכנה. נפלה דליקה ביום כיפור דינו כבשבת[ו] ומותר להציל סעודה אחת לצורך הלילה[ז]. ומותר לעשות מלאכה בשביל חולה שיש בו סכנה כבשבת[ח].

שביתת בהמתו. ומצווה על שביתת בהמתו[ט].

תחומין ביום הכיפורים. אסור לילך ממקום ששבת יותר מאלפים אמה בלי ערוב[י]. ומערבין ערובי תחומין בפת ביום כיפור, ויש אומרים דאין מערבין בפת ביום כיפור, ואם צריך לילך למקום צריך לילך ערב יום כיפור בין השמשות לסוף התחום או למקום שרוצה ויהיה שם בבין השמשות ויכוון לקנות שביתה ומותר לחזור לביתו, ולמחר ילך למקום שצריך, והעיקר כסברא ראשונה[יא].

מלאכה על ידי קטן. אסור ליתן לקטן מחזור או שאר ספר להביאו לבית הכנסת, ואם הקטן ג"כ מתפלל בו מותר, עיין

ד. רמב"ם הל' שביתת עשור שם ה"ג. או"ח שם. **ה.** רמב"ן עה"ת ויקרא כג, כד. ועיין רמב"ם הל' יו"ט פ"ה ה"א. **ו.** גבי שבת הוא באו"ח סי' של"ד. **ז.** או"ח סי' תרי"א שם בהג"ה. **ח.** מטה אפרים סוף סי' תרי"א. **ט.** עיין שאגת אריה סי' ע"ב, ובמנחת חינוך. ובמטה אפרים שם ס"ב. **י.** שאגת אריה שם, ובמנחת חינוך. ובמטה אפרים שם ס"ג. **יא.** מטה אפרים שם, ובאלף המגן ואלף המטה שם.

שֶׁלֹּא בְצַעַר, אֶלָּא שֶׁהֵרַעוֹתִי אֶת מַעֲשַׂי וְקִפַּחְתִּי אֶת פַּרְנָסָתִי שֶׁנֶּאֱמַר (ירמיה ה, כה) 'עֲוֹנוֹתֵיכֶם הִטּוּ', וְחוֹזֵר הַקְּלָלָה עַד אָדָם הָרִאשׁוֹן שֶׁנִּתְקַלְקֵל 'בְּזֵעַת אַפֶּיךָ תֹּאכַל לֶחֶם' (בראשית ג, יט). וְלָכֵן בְּיוֹם כִּפּוּר שֶׁהוּא יוֹם תִּקּוּן הַמַּעֲשִׂים חָזַר הַדָּבָר לְתַכְלִית הַיְצִירָה וְ'שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן הוּא לָכֶם'.

יומא פח. שבת קיד: מגילה ז. כריתות ב. רמב"ם הל' שביתת עשור פ"א, ספר המצוות מצות עשה קס"ה, סמ"ג עשין ל"א לא תעשה ס"ח.

מִצְוָה שִׂיחַ

לִשְׁבֹּת מִמְּלָאכָה בְּיוֹם רִאשׁוֹן שֶׁל סֻכּוֹת (מצות עשה קכ"ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִשְׁבֹּת מִמְּלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צָרֵךְ אֹכֶל נֶפֶשׁ בְּיוֹם רִאשׁוֹן שֶׁל חַג הַסֻּכּוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כג, לה) 'בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם'.

משנה הלכות

בשו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' מ"ט) ובעל נפש יחמיר לעצמו[יב].

הוצאת תינוק. ואסור להוציא תינוק בידו, בין שהוא יודע להלך או לא, ולדעת המגן אברהם חייב חטאת[יג]. ואם אי אפשר טוב שתשב האם בבית ותתפלל לה', וזכות המצוה תגן עליה, מלחלל יום כיפור ח"ו, ואפילו אם צריכה לומר יזכור תאמר בביתה.

כללים. והעובר על מצוה זו ביטל עשה ועבר על לא תעשה שיש בה כרת, ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

שיח) כלל מלאכת יום טוב. קיום המצוה, עיין מה שכתבנו במצוות רצ"ז-רח"צ ש-שא ש"ח-שט-שי-שיא. וכל מלאכת שלש רגלים חד הוא[א].

חלות החג. והנה יום ראשון של סוכות חל ביום שחל בו ראש השנה לעולם, וסימנו בגה"ז[ב].

דיני ערב יום טוב. ואסור לעשות מלאכה ערב סוכות מן המנחה ולמעלה, רוצה לומר מנחה קטנה, ובעל נפש יחמיר לעצמו ממנחה גדולה, והעושה בו מלאכה אינו רואה סימן ברכה לעולם, ואפילו הרויח בזו יפסיד ממקום אחר כנגדו[ג].

יב. עיין שם באלף המגן אות ז. **יג.** או"ח הל' שבת סימן ש"ח סמ"א. ובמגן אברהם ס"ק ע"א.
שיח) א. רמב"ם הל' יו"ט פ"א ה"א. **ב.** עיין או"ח סי' תכ"ח ס"ב. **ג.** רמב"ם שם פ"ח הי"ז. או"ח סי' רנ"א ס"א, ובט"ז ס"ק א.